臺南市議會第 4 屆第 6 次定期會

擬具「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案

審查結果對照表(法規市提 4)　審查日期：114 年 12 月 02 日

條文	審查意見
停止營業。經受停止營業之處分，仍繼續營業者，處新臺幣五萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。 依第一項規定期限提出申請經駁回者，主管機關應依第八條第二項第一款規定辦理。	對於已登記休閒活動場館業之既有業者，基於法治安定性與信賴保護原則，給予不受距離限制之適用。但仍應符合都市計畫法、區域計畫法、國土計畫法、建築法及消防法等其他空間與安全相關法令之基本要求，以維護公共安全與使用合理性。然倘申請變更事業主體者，應視同新案審查符合距離之限制，爰為第一項及第二項規定。
第十一條　本自治條例所需書表格式，由主管機關另定之。	照案通過。
第十二條　本自治條例自公布日施行。	一、條文修正通過。 二、本條文修正為：本自治條例施行日期，由主管機關另定之。

臺南市議會第4屆第6次定期會

擬具「臺南市自助選物販賣事業管理自治條例」草案

審查結果對照表(法規市提5)　審查日期：114年12月02日

條文	審查意見
第一條　為規範本市自助選物販賣事業，特制定本自治條例。	照案通過。
第二條　本自治條例之主管機關為本府經濟發展局。	照案通過。
第三條　本自治條例用詞，定義如下： 一、自助選物販賣機：指提供消費者利用電氣與機械手臂或其他相當方式，依保證取物及對價原則取得商品，並經經濟部依電子遊戲場業管理條例評鑑為非屬電子遊戲機之遊樂機具。 二、自助選物販賣事業：指經營自助選物販賣機供消費者支付對價消費與娛樂之事業，包含自助選物販賣事業場主及自助選物販賣事業台主。 三、自助選物販賣事業台主(以下簡稱台主)：指擺放商品於自助選物販賣機內而營業者。 四、自助選物販賣事業場主(以下簡稱場主)：指實際提供場域之事業負責人，設置自助選物販賣機供台主擺放商品營業者。	照案通過。
第四條　自助選物販賣事業應辦理公司或商業登記。但依商業登記法第五條得免辦理之小規模商業，不在此限。 營業場所應符合都市計畫法、區域計畫法、國土計畫法、建築法及消防法等法令規定。	照案通過。
第五條　場主應檢附營業場所距離國民中小學五十公尺以上之證明文件，向主管	照案通過。

臺南市議會第4屆第6次定期會
擬具「臺南市自助選物販賣事業管理自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提5)　審查日期：114年12月02日

條文	審查意見
機關申請審查符合本項規定後，始得營業。 前項之距離，以二建築基地境界線最近二點作直線測量。 第一項所稱證明文件，指營業場所符合該項所定距離內於最近三個月內，經測量技師、建築師、其他具測量或相關專業技師簽證之基地（地籍圖）周圍現況實測圖。	
第六條　場主應遵守下列規定： 一、提供之商品、食品或化粧品(以下簡稱商品)必須符合商品標示、商品檢驗、食品安全及化粧品相關法規規定。 二、提供之商品不得為有價證券、鑽石、金銀珠寶、通用貨幣、電子票證、菸、酒、檳榔、成人情趣用品、猥褻物品、活體動物、藥品、醫療器材、內容不確定之物品及其他經主管機關公告之商品。 三、提供之商品不得以金錢買回。 四、自助選物販賣機不得改裝或加裝障礙物、隔板、彈跳裝置或其他影響取物可能之設施。 五、自助選物販賣機保證取物金額上限不得超過主管機關公告之金額。 六、於每一自助選物販賣機明顯處標示機具名稱、經濟部電子遊戲機評鑑委員會評鑑為非屬電子遊戲機之文件、保證取物金額、消費者申訴專	照案通過。

臺南市議會第4屆第6次定期會

擬具「臺南市自助選物販賣事業管理自治條例」草案

審查結果對照表(法規市提5)　審查日期：114年12月02日

條文	審查意見
線、管理人或負責人之姓名及聯絡電話等資訊。 七、其他主管機關公告應遵守之事項。 違反前項第一款至第三款規定者，由各目的事業主管機關依相關法令辦理。	
第七條　違反第五條第一項規定之距離限制者，應命其停止營業。經受停止營業之處分，仍繼續營業者，處新臺幣五萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。 違反第六條第一項第四款規定改裝或加裝影響取物可能之設施者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並命其限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰。 違反第六條第一項第五款規定之保證取物金額、第六款規定之資訊揭露或第七款規定之應遵守事項者，應命其限期改善；屆期未完成改善者，處新臺幣五千元以上二萬五千元以下罰鍰，並得按次處罰。	照案通過。
第八條　於攤販集中場或非常設性活動擺放自助選物販賣機者，不適用本自治條例第五條之規定。	照案通過。
第九條　本自治條例公布施行前，已經營自助選物販賣事業之業者，應於本自治條例公布施行日起三年內檢附符合第五條第一項所定距離限制之證明文件，向主管機關申請審查符合距離限制之規定。	照案通過。

臺南市議會第4屆第6次定期會

擬具「臺南市自助選物販賣事業管理自治條例」草案

審查結果對照表(法規市提5)　審查日期：114年12月02日

條文	審查意見
未依前項規定期限提出申請者，自前項期限屆滿日之次日起，應命其停止營業。依前項規定期限提出申請遭主管機關駁回者，自行政處分送達之次日起，亦同。 前項經受停止營業之處分，仍繼續營業者，處新臺幣五萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。	
第十條　本自治條例所需書表格式，由主管機關另定之。	照案通過。
第十一條　本自治條例自公布日施行。	照案通過。

臺南市議會第 4 屆第 6 次定期會會議紀錄

法規委員會第 3 次議案審查

時　　間：中華民國 114 年 12 月 02 日 (二)13 時 30 分

地　　點：永華小型簡報室

出席議員： (依席次排序)

陳皇宇、朱正軒、李啓維、周嘉韋、林冠維

列席議員：(依席次排序)

許至椿、王家貞、盧崑福、蔡育輝、周麗津

請假議員：(依席次排序)

列席人員：

臺南市政府：

環保局
專門委員朱玫瑰
環境淨零永續科科長鄭華安
一般廢棄物管理科科長邱瑞基
環境淨零永續科衛生稽查員鄭秀雯

觀旅局
簡任技正兼觀光事業科代理科長唐呈瑞
觀光事業科蔡靜玉

經濟發展局
商業科科長洪麗華

市場處
秘書彭凌峰

教育局
專門委員簡文達

法制處
處長楊璿圓
專門委員曾博欣
法規審議科科長謝秉奇
法規審議科科員顏宏儒

工務局
副局長王建雄
工程企劃科科長林科良

衛生局
國民健康科科長黃芷玲
食品藥物管理科科長吳坤憲
綜合企劃科專員吳崑池

動物防疫保護處
動物保護組技士王耀慶

有關機關(構)：

本會：

專門委員黃敏玲

主　　席：Ingay Tali 穎艾達利

記　　錄：王念慈

紀錄內容：

一、 議程：本次審查 1 案市府提案，審查議案如下：

(一) 擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案 (4-6 定-法規市提 6)

二、審查結論：詳審查意見報告書。

散會時間：中華民國 114 年 12 月 02 日(二)14 時 55 分

類別	案號	提案人	案由	審查意見
法規	市提6	臺南市政府（環境保護局）	擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案，敬請審議。	一、照案通過，詳審查結果對照表。 二、第49條附帶決議：相關子法在公布後6個月內完成，並提送本會通過後，方可施行。

條文	審查意見
第　一　章　　總則	
第一條　為有效減緩氣候變遷之影響，打造本市為具調適韌性之永續城市，實現溫室氣體淨零排放，確保市民生活品質、社會進步及環境維護，特制定本自治條例。	照案通過。
第二條　本自治條例之主管機關為本府環境保護局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。 前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下： 一、本府環境保護局：辦理溫室氣體管理、氣候變遷調適、環境教育規劃、淨零綠生活、資源循環、餐飲業污染防制、國際城市與組織合作及其他與本市溫室氣體淨零排放相關業務之事項。 二、本府經濟發展局：辦理再生能源發展、工（住）商節能、公民有市場與夜市污染防治、引進低碳科技產業、產業能源轉型、輔導產業清潔生產、產（工）業園區節能減碳、推廣低碳運具銷售、營造電池交換及充電樁等友善環境及其他推動淨零相關產業之事項。 三、本府工務局：辦理路燈照明節能、智慧綠建築、綠屋頂、建築物能效管制與能源揭露、循	照案通過。

條文	審查意見
環建材、土木新建養護與公共工程低碳化及廣告燈具節能等淨零業務相關事項。 四、本府水利局：辦理防洪、滯洪、水土保持、再生水、下水道工程、海綿城市等低碳永續工程及其他相關業務之事項。 五、本府都市發展局：辦理國土計畫、都市計畫、都市更新及都市設計等有關推動淨零永續業務之事項。 六、本府地政局：辦理區段徵收、市地重劃及農村社區土地重劃基礎建設等涉及低碳永續業務之事項。 七、本府交通局：辦理綠運輸、市區公車電動化、公共自行車租賃、低碳共享運具、大眾捷運、低碳交通區、公共停車場空間再生能源、智慧停車格設置及交通號誌節能等相關事項。 八、本府觀光旅遊局：辦理觀光旅館、旅館、民宿業節能與推動低碳觀光旅遊及國際行銷等相關事項。 九、本府教育局：辦理各級學校淨零永續環境教育、低碳校園、雨水貯留回收及廚餘減量回收再利用等相關事項。 十、本府文化局：辦理古蹟、文化設施、文化園區、社區營造、	